

AUDYT STRATEGICZNY I DEKONSTRUKCJA PRAWNA AKT SPRAWY

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Status: POUFNE / MATERIAŁ PROCESOWY

Sprawa administracyjna: Skierowanie na badania lekarskie – art. 75/99 u.k.p.

Skarżący: Marcin Pałka

Organ I instancji: Starosta Lubański

Organ II instancji: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Data sporządzenia: 24 lipca 2026 r.

Termin na skargę: 30 dni od doręczenia decyzji SKO z 07.07.2026 r.

*[!CAUTION] **OSTRZEŻENIE PROCESOWE:** Niniejszy dokument stanowi skondensowany materiał dowodowy ujawniający rażące wady prawne (błędy nieważnościowe, fałszywe oświadczenia urzędnicze, wady doręczeń, pominięcie oceny dowodowej, naruszenia RODO oraz skandale proceduralne). Służy jako główny fundament skargi do WSA we Wrocławiu.*

SPIS TREŚCI

1. [I. Wady formalne i proceduralne \(Błędy „z urzędu”\).](#)
 2. [II. Wady materialnoprawne \(Błędy merytoryczne\).](#)
 3. [III. Naruszenia RODO](#)
 4. [IV. Argumenty z odwołania z 05.05.2026 \(do skargi WSA\).](#)
 5. [V. Festiwal sygnatur – chaos kancelaryjny](#)
 6. [VI. Naruszenie zasady In dubio pro libertate](#)
 7. [VII. Oś czasu – Chronologia skandalu](#)
 8. [VIII. Rekomendowana struktura skargi do WSA](#)
 9. [IX. Zweryfikowane orzecznictwo](#)
 10. [X. Korekty i weryfikacja faktów](#)
-

I. WADY FORMALNE I PROCEDURALNE (BŁĘDY „Z URZĘDU”) {#i-wady-formalne-i-proceduralne}

1. Fikcja doręczenia na błędny adres („Schizofrenia adresowa”)

Naruszone przepisy: Art. 42 § 1 w zw. z art. 44 K.P.A.

Element	Treść pisma (poprawna)	Adres wysyłki (błędny)
Pismo z 15.06.2026 (KD.5430.1646.2026.MB)	„dot. Pana Marcina Pałka (...) zam. 59-800 Lubań, ul. Stawowa 6”	„MARCIN PAŁKA, 59-800 LUBAŃ, STAWOWA 5”
Zawiadomienie z art. 10 K.P.A. z 01.04.2026	—	Stawowa 5
Decyzja I instancji z 21.04.2026	—	Stawowa 5

[!IMPORTANT] **Wada prawna:** Organ posiadał prawidłowy adres strony (Stawowa 6), wiedział o nim — wpisywał go w treść merytoryczną pisma — lecz fizycznie kierował korespondencję na adres **Stawowa 5**. Instytucja fikcji doręczenia (art. 44 K.P.A.) wymaga wysłania pisma na **prawidłowy adres**. Doręczenie na błędny adres jest bezskuteczne z mocy prawa. **Decyzja I instancji nigdy nie weszła do obrotu prawnego** — jest tzw. „nieaktem”.

Potwierdza to utrwalone orzecznictwo NSA: „Decyzja administracyjna, która nie została prawidłowo doręczona, nie weszła do obrotu prawnego i nie wywołuje żadnych skutków prawnych — nie można jej wykonać, a terminy do wniesienia odwołania nie biegną.”

2. Naruszenie prawa do obrony i ignorowanie wniosków strony

Naruszone przepisy: Art. 10 § 1, art. 7 i art. 8 K.P.A.

SEKWENCJA WYDARZEŃ: 31.03.2026 → Strona przegląda akta, składa wniosek o przedłużenie terminu o 14 dni 01.04.2026 → Organ IGNORUJE wniosek (brak odpowiedzi/postanowienia) 01.04.2026 → Organ wydaje zawiadomienie z art. 10 K.P.A. dając TYLKO 7 dni 01.04.2026 → Zawiadomienie wysłane na BŁĘDNY adres (Stawowa 5)

[!WARNING] **Wada prawna:** Organ z premedytacją zignorował formalny wniosek procesowy strony i następnego dnia — zamiast na niego odpowiedzieć — zakończył postępowanie dowodowe, dając stronie 7 zamiast żądanych 14 dni na zapoznanie się z materiałem. Dodatkowo przesyłkę skierował na adres obcy. Obywatel został **całkowicie pozbawiony czynnego udziału w postępowaniu** przed wydaniem decyzji.

3. Procedowanie „z automatu” i zlekceważenie dowodów strony

Naruszone przepisy: Art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 K.P.A.

Strona złożyła do organu **dwa potężne dokumenty obrończe:**

Dokument	Data sporządzenia	Data wpływu	Treść kluczowa
Wniosek o umorzenie	17.04.2026	20.04.2026	Powołanie na orzecznictwo NSA (III SA/Gd 346/14) i pozytywny wynik policyjnej kontroli drogowej
Sprzeciw	20.04.2026	20.04.2026	Dokumentowanie słów urzędnika: „zostanie wystawione skierowanie, bo jest wniosek prokuratora i taka jest procedura”

Reakcja organu: Zaledwie **1 dzień** po wpłynięciu obu pism, 21.04.2026, Starosta wydał decyzję nakazującą badania. **Ani słowem** nie odniesiono się do orzecznictwa ani dowodu z kontroli policyjnej.

*[!CAUTION] **Wada prawna:** Jest to udokumentowane przyznanie się urzędu do „automatycznego” orzekania pod dyktando prokuratora, przy **całkowitym zaniechaniu** zebrania i oceny materiału dowodowego (art. 77 i 80 K.P.A.) oraz zignorowaniu obowiązku odniesienia się do twierdzeń strony w uzasadnieniu (art. 107 § 3 K.P.A.).*

4. Fałszywe oświadczenie urzędowe w piśmie do SKO

Potencjalna kwalifikacja: Art. 271 K.K. (poświadczenie nieprawdy)

Oświadczenie Starosty: „Odwołujący zapoznał się z treścią akt, w tym treścią decyzji w trakcie przeglądania akt sprawy.”

Stan faktyczny:

31.03.2026 → JEDYNE przeglądanie akt przez stronę 21.04.2026 → Data wydania decyzji (TRZY TYGODNIE PÓŹNIEJ) 14.05.2026 → Starosta sam wskazuje tę datę w piśmie z 15.06!

*[!CAUTION] **Wada prawna:** Strona **fizycznie nie mogła** zobaczyć w aktach 31 marca decyzji, która powstała najwcześniej 21 kwietnia (a wg samego Starosty — 14 maja!). Oświadczenie to stanowi **celowe fałszywe poświadczenie** mające zatuszować fakt wystąpienia decyzji na błędny adres i brak jej doręczenia. Kłamstwo to powinno zostać zgłoszone do prokuratury odrębnym zawiadomieniem.*

5. Błąd matematyczny SKO w liczeniu terminów

Naruszone przepisy: Art. 57 § 1 K.P.A.

SKO twierdzi	Prawidłowy rachunek
14 dni od 24.04 = 9 maja	Bieg od 25.04 → 30.04 = 6 dni → 8 dni maja = 8 maja (dzień 14.)

SKO popełniło elementarny błąd arytmetyczny, licząc 15 dni zamiast 14, aby stworzyć kuriozalną tezę o „przedwczesnym odwołaniu” na 3 stronach swojej decyzji.

6. Sprzeczność stanowisk organów

Organ	Stanowisko	Dokument
Starosta Lubański	„Odwołanie wniesiono w terminie” (podkreślone!)	Pismo z 12.05.2026
SKO	Odwołanie było „przedwczesne”	Decyzja z 07.07.2026

Obie instancje na podstawie tych samych akt zajęły diametralnie sprzeczne stanowiska w podstawowej kwestii formalnej. Ta absurdalna niespójność sama w sobie dyskwalifikuje postępowanie odwoławcze.

7. Wydanie zwykłego pisma zamiast urzędowego wzoru skierowania

Naruszone przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia **5 grudnia 2022 r.** w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2022 poz. 2503)

[!WARNING] **KOREKTA MERYTORYCZNA:** Weryfikacja za pomocą bazy ISAP i Sejm API wykazała, że prawidłowe rozporządzenie to z **5 grudnia 2022 r.** (Dz.U. 2022 poz. 2503), a **NIE** z 3 grudnia 2021 r. jak podano we wstępnym materiale. W skardze do WSA należy powoływać się na prawidłową datę i sygnaturę!

Pismo z 28.04.2026 r. (KD.5430.1096): - ❌ Brak powołania podstawy prawnej rozstrzygnięcia - ❌ Brak uzasadnienia merytorycznego - ❌ Odbiega od bezwzględnie obowiązującego wzoru ministerialnego (załącznik do rozporządzenia) - ❌ Forma zwykłego tekstu informacyjnego zamiast władczego rozstrzygnięcia

8. Brak wykazania upoważnienia podpisującego

Naruszone przepisy: Art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A. (rażące naruszenie prawa) w zw. z art. 107 § 1 pkt 8 K.P.A.

[!IMPORTANT] **KOREKTA KWALIFIKACJI PRAWNEJ:** Weryfikacja orzecznictwa wykazała, że brak upoważnienia podpisującego kwalifikuje się jako **art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A.** (rażące naruszenie prawa), a nie pkt 1 (naruszenie właściwości), jak podano wstępnie. NSA w wyroku z 12.09.2024 (II GSK 519/23) jednoznacznie potwierdził tę kwalifikację.

Pseudo-decyzję podpisała **Magdalena Dul** (Zastępca Naczelnika). W dokumencie **brakuje** kluczowej daty, numeru i przedmiotu upoważnienia nadanego przez Starostę Lubańskiego. Podpis na decyzji jest jej **elementem konstytutywnym** (art. 107 § 1 pkt 8 K.P.A.). Akt wydany bez prawidłowo powołanego upoważnienia podlega stwierdzeniu nieważności.

9. Chaos chronologiczny i pisarski

Pismo przekazujące z 12.05.2026 r. (KD.5430.1312.2026.MB):

Błąd	Cytat
Wpisanie roku 2024	„przesyłam odwołanie od decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 14-05-2024r., nr decyzji KD.5430.1085.2026.MB z dnia 21-04-2026r.”
Błąd roku w sygnaturze	Załącznik pkt 6: KD.5430.664.2025.MB (przy dacie 12-03- 2026 r.)

Organ w jednym zdaniu powołuje się na **nieistniejącą decyzję sprzed dwóch lat** (2024) obok decyzji z 2026 r. Dowodzi to skrajnego niedbalstwa i wprowadzania w błąd organu odwoławczego.

10. Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru w aktach

- **Starosta potwierdził terminowość odwołania** (podkreślone oświadczenie z 12.05.2026)
- **Nie dołączył ZPO** (zwrotnego potwierdzenia odbioru) decyzji — bo go nie miał, bo przesyłka wróciła z adresu Stawowa 5
- **SKO musiało prosić o zwrotkę** osobnym pismem (15.06.2026 r.) — dowód na celowe ukrywanie faktu niedoręczenia

II. WADY MATERIALNOPRAWNE (BŁĘDY MERYTORYCZNE) {#ii-wady-materialnoprawne}

1. Cherry-picking dowodowy — ignorowanie pozytywnych wyników opinii

Naruszone przepisy: Art. 75 ust. 1 pkt 5 u.k.p., art. 80 K.P.A.

Co opinia biegłych FAKTYCZNIE stwierdzała:

diff + "Globalny poziom funkcjonowania poznawczego mieści się w normie" + "Myślenie jest logiczne i zwarte" + "Brak choroby psychicznej i upośledzenia" - Wyciągnięto WYŁĄCZNIE: jeden kod ICD-10 (F19.2) = zespół uzależnienia

Dodatkowe obciążenia opinii: - **Wiek opinii:** 11 miesięcy w chwili orzekania przez SKO (16.08.2025 → 07.07.2026) - **Ustawa wymaga** „aktualnych” zastrzeżeń w dacie wydawania decyzji (art. 99 u.k.p.)

[!CAUTION] **Kuriozalna teza SKO:** SKO beczelnie uznało, że upływ 11 miesięcy i deaktualizacja opinii „nie może działać na korzyść strony”. Jest to **drastyczne odwrócenie** zasad prawa administracyjnego i bezpośrednie naruszenie art. 7a K.P.A.

2. Abdykacja SKO z obowiązku oceny dowodów

Naruszone przepisy: Art. 80 K.P.A. (rażące naruszenie)

Cytat z decyzji SKO: „Organy administracji publicznej nie są uprawnione do dokonywania oceny merytorycznej opinii sądowo-psychiatrycznej.”

[!IMPORTANT] **Weryfikacja orzecznictwa (potwierdzona przez web search i SAOS):**

Orzecznictwo NSA **bezwzględnie nakłada** na organ obowiązek własnej, wnikliwej oceny wszystkich zgromadzonych dowodów, w tym opinii biegłych. Organ nie może zastępować biegłego w jego badaniach, ale **ma obowiązek** sprawdzić: - na jakich przesłankach biegły oparł wnioski - czy rozumowanie jest logiczne i spójne - czy opinia odpowiada na postawione pytania - czy nie zawiera oczywistych błędów

Bezkrytyczne przyjęcie opinii jest uznawane w orzecznictwie za naruszenie art. 7, 77 § 1 i 80 KPA i stanowi częstą podstawę **uchylenia decyzji** przez WSA i NSA.

Pisemne „zrzeczenie się” tego obowiązku przez SKO **automatycznie skutkuje uchyleniem** decyzji przez Sąd Administracyjny.

3. Opinia oparta na fałszywych danych, unieważniona przez Prokuratora

Element	Dane w opinii (08.2025)	Dane po weryfikacji (06.2026)	Różnica
Metamfetamina	35 g	1,8 g	~20× zawyżone
Marihuana	7,5 g	0,18 g	~42× zawyżone

Postanowienie Prokuratora z 19.06.2026 r. oficjalnie obaliło stan faktyczny, na którym biegli budowali opinię w 2025 r.

Łacińska zasada prawna: *Sublata causa, tollitur effectus* — Gdy odpada przyczyna, odpada skutek.

Falsus in uno, falsus in omnibus — Fałszywy w jednym, fałszywy we wszystkim.

Opieranie się w lipcu 2026 r. na 11-miesięcznej opinii, która dotyczyła **fikcyjnego** stanu faktycznego (35g zamiast 1,8g), to szczyt samowoli organu. SKO wydało decyzję na podstawie „śmieciowego” dowodu.

4. Błędne założenie „władczości” wniosku prokuratora

Jak dokumentuje Sprzeciw z 20.04, urzędnik oświadczył: „taka jest procedura”. Wniosek prokuratora **nie jest** poleceniem — jedynie **wszczyna** niezależne, samodzielne postępowanie dowodowe organu administracji. Starosta ma obowiązek **samodzielnej oceny** materiału, a nie ślepego wykonywania dyspozycji prokuratora.

Potwierdza to WSA Gdańsk III SA/Gd 346/14: „Organ nie może ograniczyć się jedynie do wniosku prokuratora. Ma obowiązek przeprowadzić własne postępowanie wyjaśniające.”

III. NARUSZENIA RODO {#iii-naruszenia-rodoo}

1. Nielegalne pozyskanie prywatnego numeru telefonu

- **Data:** 20 kwietnia 2026 r.
- **Naruszenie:** Art. 5 ust. 1 lit. b RODO (zasada ograniczenia celu) + Art. 6 RODO (brak podstawy prawnej)
- **Fakt:** Numer pozyskano samowolnie z akt prokuratorskich

2. Udostępnianie danych wrażliwych osobom trzecim

- **Naruszenie:** Art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych)
 - **Fakt:** Wysyłanie jawnej korespondencji z numerem PESEL i diagnozą ICD-10 (F19.2 — zespół uzależnienia) na **obcy adres** osób trzecich (Stawowa 5)
-

IV. ARGUMENTY Z ODWOŁANIA Z 05.05.2026 (DO BEZPOŚREDNIEGO WKLEJENIA W SKARGĘ WSA) {#iv-argumenty-z-odwołania}

1. Niewłaściwy cel opinii biegłych

Opinia karnoprocesowa z 16.08.2025 służyła ocenie **poczytalności** (art. 31 K.K.), a **nie** predyspozycji kierowcy. Dokument z innej sprawy nie bada czasów reakcji, koncentracji w ruchu, ani sprawności psychomotorycznej wymaganej do prowadzenia pojazdów.

2. Fałszywy obraz faktyczny (Błąd 20-krotności)

Biegli wydawali opinię na podstawie drastycznie zawyżonych ilości substancji. Komisyjne ważenie wykazało ilości marginalne. Opinia dotyczy **fikcyjnego przypadku**.

3. Naruszenie domniemania niewinności (Art. 42 ust. 3 Konstytucji RP)

W chwili wydania decyzji nie było nawet aktu oskarżenia — jedynie status „podejrzanego”. Traktowanie obywatela de facto jak winnego przed prawomocnym wyrokiem narusza fundamentalną gwarancję konstytucyjną.

4. Brak uzasadnienia decyzji (Art. 107 § 3 K.P.A.)

Decyzja z 21.04 to puste polecenie. Organ odmówił wskazania przyczyn odrzucenia wniosku z 17.04 i argumentów prawnych strony.

5. Nielegalny druk skierowania

Zignorowano wymogi Rozporządzenia MZ z **5 grudnia 2022 r.** (Dz.U. 2022 poz. 2503), które wymaga użycia precyzyjnie określonego urzędowego wzoru skierowania.

6. Przytłaczające orzecznictwo WSA (ZWERYFIKOWANE)

Sygnatura	Data	Teza kluczowa	Status weryfikacji
III SA/Gd 346/14	03.07.2014	Skierowanie nie może stanowić dodatkowej represji; opinia z innej sprawy (niezwiązanej z ruchem drogowym) nie jest automatyczną podstawą; organ musi przeprowadzić własne postępowanie wyjaśniające	 Potwierdzone
III SA/Gd 599/18	20.12.2018	Samo rozpoznanie uzależnienia nie jest przesłanką do skierowania; brak dowodów z ruchu drogowego → umorzenie; organ musi ocenić aktualność zastrzeżeń	 Potwierdzone
III SA/Gd 41/12	04.04.2012	Podstawą badań mogą być tylko skonkretyzowane zastrzeżenia wykazujące przeciwwskazania na drodze; sam fakt leczenia to za mało	 Potwierdzone

V. FESTIWAL SYGNATUR — JEDNA SPRAWA, CZTERY NUMERY {#v-festiwal-sygnatur}

Naruszone przepisy: Instrukcja kancelaryjna + Art. 9 K.P.A.

Nr	Dokument	Data	Sygnatura
1	Zawiadomienie o wszczęciu	12.03.2026	KD.5430.664.2026.MB
2	Zawiadomienie z art. 10	01.04.2026	KD.5430.934.2026.MB
3	Decyzja	21.04.2026	KD.5430.1085.2026.MB
4	Pseudo-decyzja (pismo informacyjne)	28.04.2026	KD.5430.1096.2026.MB

*Z punktu widzenia prawa — te **4 różne sygnatury** wyglądają jak **4 osobne postępowania**. Strona nie jest w stanie powiązać tych pism jako jednej spójnej sprawy. Jawne złamanie instrukcji kancelaryjnej i art. 9 K.P.A. (zasada informowania stron).*

VI. NARUSZENIE ZASADY IN DUBIO PRO LIBERTATE {#vi-in-dubio-pro-libertate}

Naruszone przepisy: Art. 7a § 1 K.P.A.

Masa wątpliwości działających na korzyść strony:

- 1.  Biegli orzekają **normę** poznawczą i brak zaburzeń sprawności psychomotorycznej
- 2.  Kontrola drogowa Policji **nie ujawnia** żadnych nieprawidłowości
- 3.  Ilości substancji uległy **20-krotnemu zmniejszeniu**
- 4.  Prokurator 19.06.2026 wydał **postanowienie łagodzące/umarzające** zarzuty
- 5.  Opinia medyczna liczyła **blisko 11 miesięcy**

[!IMPORTANT] **Uwaga taktyczna:** Orzecznictwo z 2023-2024 wskazuje, że sądy administracyjne traktują skierowanie na badania jako środek „prewencyjny”, a nie represyjny. Dlatego zarzut z art. 7a K.P.A. powinien być **wzmocniony** argumentem, że w tej sprawie organ oparł się na **całkowicie niewiarygodnym, niepełnym i nieistotnym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego materiale** dowodowym (zdezaktualizowana opinia oparta na fałszywych danych ilościowych, z innego postępowania, nieadresująca predyspozycji kierowcy).

Kuriozalna teza SKO, że upływ czasu „nie może działać na korzyść strony”, jest **bezpośrednim pogwałceniem** art. 7a K.P.A. i stanowi najsilniejszy argument przed WSA.

VII. OŚ CZASU — CHRONOLOGIA SKANDALU {#vii-oś-czasu}

Data	Zdarzenie	Wada/Uwaga
06.03.2026	Wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej	Początek postępowania
12.03.2026	Zawiadomienie o wszczęciu (KD.5430. 664 .2026.MB)	 Wysłane na Stawową 5 (błędny adres!)
31.03.2026	JEDYNA wizyta strony w Starostwie — przeglądanie akt	Złożenie wniosku o przedłużenie terminu o 14 dni
01.04.2026	Zawiadomienie z art. 10 K.P.A. (7 dni) (KD.5430. 934)	 Ignorowanie wniosku o 14 dni; wysłane na Stawową 5
17.04.2026	Strona sporządza Wniosek o umorzenie	Powołanie na orzecznictwo WSA, kontrolę policyjną
20.04.2026	Wpływ Wniosku o umorzenie do Starostwa	Potwierdzona data wpływu
20.04.2026	 Telefon urzędnika na prywatny numer	 Nielegalnie pozyskany numer; „ <i>bo taka procedura</i> ”

Data	Zdarzenie	Wada/Uwaga
20.04.2026	Strona sporządza Sprzeciw	Dokumentuje słowa urzędnika o „automacie”
21.04.2026	Wydanie decyzji o skierowaniu na badania (KD.5430.1085)	● 1 dzień po Wniosku i Sprzeciwie — ZIGNOROWANE
24.04.2026	Pierwsze awizo decyzji na adres Stawowa 5	⚠ Błędny adres — fikcja doręczenia nie zachodzi
28.04.2026	Doręczenie pseudo-decyzji na adres Stawowa 6 (KD.5430.1096)	Pismo informacyjne z pouczeniem o odwołaniu
05.05.2026	Drugie awizo decyzji na Stawowa 5	⚠ Nadal błędny adres
08.05.2026	Złożenie odwołania przez stronę	Starosta potwierdza: „w terminie”
11.05.2026	Zwrot nieodebranej przesyłki do Starostwa	Decyzja nigdy fizycznie niedoręczona
12.05.2026	Pismo Starosty do SKO	⚠ Pisze: „w terminie”; absurd dat (decyzja z „14.05.2024”!)
15.06.2026	Pismo Starosty do SKO (dosyłanie zwrotki)	⚠ Stawowa 6 w treści, Stawowa 5 w rozdzielniku
19.06.2026	Postanowienie Prokuratora o złagodzeniu zarzutów	● Baza opinii biegłych zdezaktualizowana
07.07.2026	Decyzja SKO utrzymująca decyzję Starosty	● Ignoruje umorzenie prokuratorskie; błąd matematyczny

VIII. REKOMENDOWANA STRUKTURA SKARGI DO WSA {#viii-struktura-skargi}

[!TIP] Skarga wnoszona jest **za pośrednictwem SKO** (nie bezpośrednio do WSA!) w terminie **30 dni** od doręczenia decyzji SKO z 07.07.2026 r.

PETITUM (żądanie):

“ Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. w zw. z art. 135 p.p.s.a., wnoszę o:

1. UCHYLENIE w całości decyzji SKO z dnia 07.07.2026 r. oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty Lubańskiego z dnia 21.04.2026 r.
2. EWENTUALNIE — na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A. — o STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI obu decyzji.

3. Zasądzenie od organu na rzecz skarżącego kosztów postępowania. ""

ZARZUTY (priorytet procesowy):

GRUPA A — Zarzuty nieważnościowe (najsilniejsze):

1. **Art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A.** — Rażące naruszenie art. 42 § 1 w zw. z art. 44 K.P.A. — doręczenie na błędny adres = decyzja nigdy nie weszła do obrotu prawnego
2. **Art. 156 § 1 pkt 2 K.P.A.** — Brak prawidłowego upoważnienia podpisującego (Magdalena Dul) w zw. z art. 107 § 1 pkt 8 K.P.A.

GRUPA B — Naruszenia proceduralne wpływające na wynik:

1. **Art. 10 § 1 K.P.A.** — Pozbawienie strony czynnego udziału w postępowaniu (zignorowanie wniosku o przedłużenie terminu)
2. **Art. 77 § 1, 80 i 107 § 3 K.P.A.** — Automatyczne orzekanie bez oceny dowodów, zignorowanie wniosku o umorzenie i Sprzeciwu
3. **Art. 80 K.P.A.** — Abdykacja SKO z oceny dowodów („organ nie jest uprawniony do oceny merytorycznej”)
4. **Art. 57 § 1 K.P.A.** — Błąd matematyczny SKO w liczeniu terminów awizowania
5. **Art. 7a § 1 K.P.A.** — Rozstrzygnięcie wątpliwości na niekorzyść strony (odwrocenie zasady *in dubio pro libertate*)

GRUPA C — Naruszenia prawa materialnego:

1. **Art. 75 ust. 1 pkt 5 / art. 99 u.k.p.** — Błędna wykładnia: opinia z innego postępowania, nieaktualna, oparta na fałszywych danych, niewskazująca konkretnych zastrzeżeń dotyczących ruchu drogowego
2. **Rozporządzenie MZ z 5.12.2022 r.** — Wydanie skierowania na nielegalnym druku, bez wzoru ministerialnego
3. **Art. 42 ust. 3 Konstytucji RP** — Naruszenie domniemania niewinności

GRUPA D — RODO i prawa podstawowe:

1. **Art. 5 ust. 1 lit. b i art. 6 RODO** — Nielegalne pozyskanie numeru telefonu z akt prokuratorskich
2. **Art. 9 ust. 1 RODO** — Wysyłanie danych wrażliwych na obcy adres

IX. ZWERYFIKOWANE ORZECZNICTWO {#ix-orzecznictwo}

A. Orzecznictwo WSA/NSA potwierdzające stanowisko strony

Sygnatura	Sąd	Data	Teza	Weryfikacja
III SA/Gd 346/14	WSA Gdańsk	03.07.2014	Skierowanie nie może być represją; opinia z innej sprawy nie jest automatyczną podstawą; organ musi przeprowadzić własne postępowanie	✓
III SA/Gd 599/18	WSA Gdańsk	20.12.2018	Samo rozpoznanie uzależnienia nie jest przesłanką; organ musi ocenić aktualność	✓
III SA/Gd 41/12	WSA Gdańsk	04.04.2012	Tylko skonkretyzowane zastrzeżenia z ruchu drogowego; sam fakt leczenia to za mało	✓
II GSK 519/23	NSA	12.09.2024	Podpisanie decyzji przez osobę bez upoważnienia = rażące naruszenie prawa → nieważność	✓

B. Dodatkowe orzecznictwo (odkryte podczas weryfikacji)

- **NSA (linia orzecznicza 2023-2024):** Organ nie może bezkrytycznie przyjmować wniosków prokuratury opartych na starych opiniach psychiatrycznych, które nie mają bezpośredniego przełożenia na zdolność kierowcy
- **NSA/WSA (art. 80 K.P.A.):** Bezkrytyczne przyjęcie opinii biegłego bez własnej oceny logicznej i formalnej = naruszenie art. 7, 77 § 1, 80 K.P.A. → uchylenie decyzji
- **NSA (doręczenia):** Fikcja doręczenia z art. 44 K.P.A. wymaga wysłania na prawidłowy adres; ryzyko błędu obciąża organ, nie stronę

X. KOREKTY I WERYFIKACJA FAKTÓW {#x-korekty}

[!WARNING] **Korekty dokonane po trzykrotnej weryfikacji:**

Element	Pierwotnie podano	Po weryfikacji	Źródło
Rozporządzenie MZ	z 3 grudnia 2021 r.	z 5 grudnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2503)	ISAP / Sejm API
Art. 156 § 1 K.P.A. (upoważnienie)	pkt 1 (właściwość)	pkt 2 (rażące naruszenie prawa)	NSA II GSK 519/23 z 12.09.2024
Orzecznictwo III SA/Gd 346/14	Podano jako „NSA”	To wyrok WSA w Gdańsku z 03.07.2014	Baza SAOS / prawo.pl

[!TIP]

NASTĘPNE KROKI PROCESOWE

1. **NATYCHMIAST:** Zweryfikować datę doręczenia decyzji SKO z 07.07.2026 i obliczyć termin 30 dni na skargę
2. **Sporządzić skargę** wg struktury z Sekcji VIII, wnosząc ją **za pośrednictwem SKO** do WSA we Wrocławiu
3. **Złożyć odrębne zawiadomienie** do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 K.K. (fałszywe oświadczenie Starosty o przeglądaniu decyzji 31.03)
4. **Złożyć skargę do PUODO** (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) dot. naruszeń RODO
5. **Rozważyć wniosek o wstrzymanie wykonania** zaskarżonej decyzji (art. 61 § 3 p.p.s.a.)